

刑法
No16

共通問題 R6-2

(配点：2)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 甲は、真冬の深夜、甲から暴行を受けて衰弱したAを河川堤防上に連れて行き、未必の殺意をもって、Aを脅迫して護岸際まで追い詰め、さらに、Aに対して殴りかかる態度を示したため、逃げ場を失ったAが足を滑らせて堤防から3メートル下の川に転落して溺死した。この場合、甲に殺人罪は成立しない。
- イ. 非科学的な力による難病治療を標ぼうしていた甲は、小児Aがインスリンを定期的に摂取しなければ死亡する現実的な危険性がある重度の糖尿病患者であることを認識しながら、甲を信頼するAの母親Bに対し、Aへのインスリンの不投与を執ようかつ強度に働き掛けた。Bは、Aを完治させるためには甲の指導に従う以外に方法はないといわずに考え、Aへのインスリンの投与という期待された作為に出ることができない精神状態に陥り、甲から言われるがままAへのインスリン投与を中止したため、Aはその後間もなく死亡した。この場合、甲に殺人罪が成立する。
- ウ. 甲は、Aの殺害を企て、致死量の毒物を混入した砂糖を、情を知らない郵便配達員を介して、贈答品を装ってAに郵送し、Aがこれを受領したが、Aは、毒物の混入に気付いたため、同砂糖を食用に供することはなかった。この場合、甲に殺人未遂罪が成立する。
- エ. 甲は、Aに成り済ましてAの管理する資材置場に保管されていたA所有の建設機械を自己の所有物であるかのように装って中古機械業者Bに売却し、甲をAと思い込んでいたBが甲との約定に基づき同建設機械を同置場から搬出した。この場合、甲にAに対する窃盗罪は成立しない。
- オ. 医師ではない甲は、妊婦であるAから依頼を受けてAの堕胎手術を開始したが、医術により胎児を排出しなければAの生命に危険を及ぼすおそれが生じたため、医師であるBに胎児の排出を求めた。Bは、Aの生命に対する危険を避けるため胎児をAの母体外に排出させた。Bに緊急避難が成立する場合、甲に同意堕胎罪は成立しない。
1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

ア 誤っている

最決平 16.1.20 (百選 I 73 事件) は、被告人が、車ごと海中に飛び込む以外の行為を選択することができない精神状態に陥らせた被害者をして、自らを死亡させる現実的危険性の高い行為に及ばせた事案について、被害者に命令して車ごと海に転落させた被告人の行為は殺人罪の実行行為に当たるとしている。本記述においては、同判例とは異なり被害者自身の行為はないものの、甲は、A に暴行を加えて衰弱させた上で、未必の殺意をもって A を護岸際まで追い詰め、さらに殴りかかる態度を示しているため、逃げ場を失った A を転落させて死亡させる現実的危険性の高い行為を行っているといえ、甲の行為に殺人罪が成立する。

イ 正しい

最決令 2.8.24 (重判令 2 刑法 1 事件) は、本記述と同様の事案において、「被告人は、未必的な殺意をもって、母親を道具として利用するとともに、不保護の故意のある父親と共謀の上、被害者の生命維持に必要なインスリンを投与せず、被害者を死亡させたものと認められ、被告人には殺人罪が成立する」とした。よって、本記述においては、甲に殺人罪が成立する。

ウ 正しい

大判大 7.11.16 (百選 I 65 事件) は、致死量の毒を混入した白砂糖を郵便小包で送付し、相手方はこれを受領したが異常に気づき食べなかったという事案において、相手方がこれを受領した時に、殺人の実行の着手があるとしている。よって、本記述においては、A は致死量の毒物を混入した砂糖を受領しているため、実行の着手が認められ、甲に殺人未遂罪が成立する。

エ 誤っている

最決昭 31.7.3 は、本記述と同様の事案において、売主は「窃盗罪の刑事責任を免れることはできない」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、行為者が、構成要件該当結果について故意のない媒介者の行為を介入させた場合には、媒介者を道具のように利用して構成要件を実現したとみることができるということを挙げている。よって、本記述においては、甲に A に対する窃盗罪が成立する。

オ 誤っている

大判大 10.5.7 は、本記述と同様の事案において、同意堕胎罪の間接正犯が成立するとしている。その理由として、同判例は、堕胎受託者は犯罪行為たる自己の堕胎手段により緊急避難 (37 条) の状態を発生させ、その発生を機として医師に胎児の排出を求めたのであって、その行為と胎児の排出との間に因果関係があり、医師の正当業務行為を利用して堕胎を遂行したものと評価できるということを挙げている。よって、本記述においては、甲に同意堕胎罪が成立する。

以上により、正しい記述はイとウであり、したがって、正解は肢 3 となる。